

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1236/2537

นาง ปราณี แซ่เอ็ง กับพวก
นาย วิเชียร ชัชวาลย์ สมบัติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ใช้ทางพิพาทโดย ส. เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยินยอมให้ใช้ เมื่อเป็นการใช้โดยเจ้าของที่ดินยินยอม แม้จะเป็นเวลานานเท่าใดก็ได้ไม่ได้รับการจำยอม โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาเกินคำขออุทธรณ์ของโจทก์เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องแล้ว ก็ต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อต่อไปว่า โจทก์ทั้งสี่ได้สิทธิการจำยอมบนถนน จะมีสิทธิขอให้จำเลยทั้งสี่รื้อถอนกำแพงออกจากถนนพิพาทได้หรือไม่ และตามคำฟ้องของโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์ได้สิทธิการจำยอมบนถนนพิพาทขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนกำแพงออกไป และในอุทธรณ์ของโจทก์ก็มีคำขอให้พิพากษาตามฟ้องของโจทก์ด้วย การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงมิได้พิพากษาเกินคำขอ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถวเลขที่ 643/108, 643/107, 643/106 และ 643/105 ตามลำดับ ตึกแถวทั้งสี่ห้องดังกล่าวตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5241 ซึ่งโจทก์ทั้งสี่เช่าที่ดินจากนายสมหมายเจ้าของที่ดินได้จัดแบ่ง

ที่ดินออกเป็นแปลงย่อย โดยให้มีถนนผ่านด้านหน้าและด้านหลังอาคารที่ผู้เช่าปลูก
สร้างทุกแปลง ต่อมา ปี 2530 นายสมหมายได้แบ่งขายที่ดินบางส่วนให้แก่จำเลยที่ 1
ถึงที่ 4 และบุคคลอื่นรวม 12 รายแต่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดกัน จำเลยทั้งสี่ได้ร่วม
กันสร้างกำแพงขึ้นบนถนนด้านหลังตึกแถวของจำเลยทั้งสี่ซึ่งถนนดังกล่าวนั้นนาย
สมหมายได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายตั้งแต่ก่อนปี 2517 ให้เจ้าของ
ตึกแถวทั้งสองด้านได้ใช้ทางเดินเข้าออกและนำรถเข้าออกตลอดมา การที่จำเลยทั้งสี่
สร้างกำแพงขึ้นจึงเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่และบุคคลอื่นซึ่งเคยใช้ถนนพิพาทในการ
สัญจรไปมาไม่สามารถที่จะใช้ถนนต่อไปโดยสะดวก ทั้งไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไป
จอดได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนกำแพงรั้วและสิ่งปลูกสร้างและให้
จัดการทำถนนดังกล่าวอยู่ในสภาพเดิม หากจำเลยทั้งสี่ไม่ยอมรื้อถอนขอให้ศาล
พิพากษาให้โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจรื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อ
ถอน และห้ามจำเลยทั้งสี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับถนนดังกล่าว

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่ปลูก
ตึกแถวอยู่อาศัย ที่ดินดังกล่าวรวมทั้งถนนพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสมหมาย
ทองประเสริฐ นายสมหมายไม่เคยอุทิศให้เป็นทางสาธารณะดังโจทก์อ้าง โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนจำเลยทั้งสี่โดยกำหนดค่าทนายความ

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่านายสมหมาย ทองประเสริฐ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5241 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา นายสมหมายได้แบ่งที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงย่อย ๆ ให้นุคคลอื่นเช่าปลูกตึกแถว โดยกรรมสิทธิ์ในตึกแถวยังเป็นของผู้เช่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 เช่าที่ดินดังกล่าวจากนายสมหมายและเป็นเจ้าของตึกแถวห้องเลขที่ 643/108, 643/107, 643/106 และ 643/105 ตามลำดับ เดิมจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 เช่าที่ดินดังกล่าวจากนายสมานและเป็นเจ้าของตึกแถวเลขที่ 643/61, 643/63-66, 643/62 และ 643/60 ตามลำดับ ระหว่างตึกแถวของโจทก์ทั้งสี่และจำเลยทั้งสี่มีถนนพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตร อยู่ตรงกลาง ต่อมาเดือนธันวาคม 2530 จำเลยทั้งสี่ซื้อที่ดินที่จำเลยเช่าและถนนพิพาทจากนายสมหมาย แล้วสร้างกำแพงในถนนพิพาทห่างจากตึกแถวของโจทก์ทั้งสี่ประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ยาวตลอดแนวตึกแถวของโจทก์ทั้งสี่ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ว่าโจทก์ทั้งสี่ได้สิทธิการจำยอมบนถนนพิพาทหรือไม่ นายโชคชัย เอกพจนานันท์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ พยานโจทก์เบิกความว่านายสมหมายได้เว้นทางพิพาทไว้เพื่อให้ทุกคนไว้ใช้ร่วมกัน โจทก์ที่ 4 เบิกความว่านายสมหมายอนุญาตให้ใช้ทางพิพาทเข้าออกได้ นายสมหมายพยานจำเลยเบิกความว่าพยานไม่ได้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปใช้เส้นทางพิพาทดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยนายสมหมายยินยอมให้ใช้ เมื่อเป็นการใช้โดยเจ้าของที่ดินยินยอมแล้ว แม้จะเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่ได้การจำยอม ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาเกินคำขออุทธรณ์ของโจทก์เพราะโจทก์อุทธรณ์ในปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเท่านั้น เห็นว่าเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องแล้ว ก็ต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อต่อไปว่า โจทก์ทั้งสี่ได้สิทธิการจำยอมบนถนนพิพาทอันจะมีสิทธิขอให้จำเลยทั้งสี่รื้อถอนกำแพงออกไปจากถนนพิพาทได้หรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ในวันนัดชี้สองสถานและในอุทธรณ์ของโจทก์ก็มีคำขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาตามฟ้องของโจทก์ด้วย ตาม

คำฟ้องของโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้สิทธิการจำยอมบนถนนพิพาท การที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงมิได้พิพากษาเกินคำขอแต่อย่างใด ฎีกาของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>